

Verfassungsbeschwerde — Prüfungsschema Art. 93 I Nr. 4a GG

Verfassungsprozessrecht — Öffentliches Recht (GG) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Zulässigkeit

Die Zulässigkeitsprüfung folgt einem festen Aufbau. Sie ist in der Klausur ausführlich zu behandeln, weil hier die meisten Probleme angelegt sind; unproblematische Punkte sind knapp abzuhandeln.

1. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts

Das BVerfG entscheidet über Verfassungsbeschwerden nach Art. 93 I Nr. 4a GG, § 13 Nr. 8a BVerfGG. Zur Entscheidung berufen ist regelmäßig zunächst die Kammer im Annahmeverfahren nach §§ 93a ff. BVerfGG, im Übrigen der zuständige Senat.

Beispiel: B erhebt Verfassungsbeschwerde gegen ein letztinstanzliches Urteil des Bundesgerichtshofs — zuständig ist zunächst die Kammer im Annahmeverfahren nach §§ 93a ff. BVerfGG.

2. Beschwerdefähigkeit

Beschwerdefähig ist „jedermann“, also jeder, der Träger des als verletzt gerügten Grundrechts sein kann (Grundrechtsfähigkeit). Natürliche Personen sind hinsichtlich der Jedermann-Grundrechte stets, hinsichtlich der Deutschengrundrechte nur bei deutscher Staatsangehörigkeit im Sinne des Art. 116 I GG beschwerdefähig; inländische juristische Personen sind es nach Art. 19 III GG, soweit das Grundrecht seinem Wesen nach auf sie anwendbar ist. Hinzu kommt die Prozessfähigkeit, also die Fähigkeit, das Verfahren selbst oder durch einen gesetzlichen Vertreter zu führen.

Beispiel: Die deutsche Staatsangehörige B rügt eine Verletzung ihrer Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG — als deutsche natürliche Person ist sie hinsichtlich dieses Deutschengrundrechts beschwerdefähig.

3. Beschwerdegegenstand

Tauglicher Beschwerdegegenstand ist jeder Akt der öffentlichen Gewalt, also jede Maßnahme oder — bei bestehender Handlungspflicht — jedes Unterlassen der Legislative, Exekutive oder Judikative. Danach unterscheidet man die Urteilsverfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen, die Rechtssatzverfassungsbeschwerde gegen Gesetze und untergesetzliche Normen sowie die Verwaltungsbeschwerde gegen Akte der Verwaltung. Akte der Europäischen Union und Urteile des EuGH sind grundsätzlich keine Akte deutscher öffentlicher Gewalt.

Beispiel: B wendet sich gegen ein neu erlassenes Landesgesetz, das ihre Berufsausübung beschränkt — das Gesetz ist als Akt der Legislative tauglicher Beschwerdegegenstand.

4. Beschwerdebefugnis

Der Beschwerdeführer muss behaupten, in einem Grundrecht oder einem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 20 IV, 33, 38, 101, 103 oder 104 GG verletzt zu sein. Erforderlich ist nach der Möglichkeitstheorie, dass eine Grundrechtsverletzung nach dem Vortrag nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint; zudem muss der Beschwerdeführer selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein.

Beispiel: B behauptet substantiiert, ein gegen sie ergangenes Gerichtsurteil verletze ihr rechtliches Gehör aus Art. 103 I GG — eine Grundrechtsverletzung erscheint nach ihrem Vortrag nicht von vornherein ausgeschlossen.

5. Selbst, gegenwärtig, unmittelbar betroffen

Selbst betroffen ist, wer in eigenen Rechten und nicht bloß in denen Dritter beeinträchtigt wird; gegenwärtig, wer schon oder noch betroffen ist, wobei eine bereits jetzt absehbare künftige Betroffenheit genügen kann, wenn der Beschwerdeführer bereits heute Dispositionen treffen muss. Unmittelbar betroffen ist, wer ohne einen weiteren Vollzugsakt beschwert wird — Bedeutung hat dieses Merkmal vor allem bei der Rechtssatzverfassungsbeschwerde, weil ein vollzugsbedürftiges Gesetz den Betroffenen erst über den Vollzugsakt belastet.

Beispiel: Ein noch nicht in Kraft getretenes, aber bereits verkündetes Gesetz zwingt B schon jetzt zu Dispositionen für ihren Betrieb — B ist trotz fehlenden Vollzugsakts gegenwärtig betroffen.

6. Rechtswegerschöpfung und Subsidiarität

Nach § 90 II 1 BVerfGG ist der fachgerichtliche Rechtsweg zuvor auszuschöpfen; das BVerfG kann nach § 90 II 2 BVerfGG ausnahmsweise sofort entscheiden, wenn die Verfassungsbeschwerde von allgemeiner Bedeutung ist oder dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde. Der darüber hinausgehende, ungeschriebene Grundsatz der Subsidiarität verlangt, dass der Beschwerdeführer alle ihm zumutbaren Möglichkeiten ergreift, die Grundrechtsverletzung abzuwenden oder zu beseitigen — insbesondere muss er die Grundrechtsrüge im fachgerichtlichen Verfahren bereits vorgebracht und, wo möglich, inzidenten Rechtsschutz gegen eine Norm gesucht haben.

Beispiel: B legt gegen ein amtsgerichtliches Urteil weder Berufung noch Revision ein und erhebt sofort Verfassungsbeschwerde — diese ist mangels Rechtswegerschöpfung nach § 90 II 1 BVerfGG unzulässig.

7. Form und Frist

Die Verfassungsbeschwerde ist nach § 23 I BVerfGG schriftlich einzureichen und zu begründen; nach § 92 BVerfGG sind das verletzte Recht und die Handlung oder Unterlassung des Organs oder der Behörde zu bezeichnen. Die Frist beträgt nach § 93 I BVerfGG einen Monat ab Bekanntgabe oder Zustellung der angegriffenen Entscheidung; richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz oder einen sonstigen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg nicht offensteht, beträgt sie nach § 93 III BVerfGG ein Jahr seit Inkrafttreten oder Erlass.

Beispiel: B erhält die angegriffene Entscheidung am 1. März zugestellt und reicht die schriftlich begründete Verfassungsbeschwerde erst am 15. April ein — die Monatsfrist des § 93 I BVerfGG ist versäumt.

8. Rechtsschutzbedürfnis

Das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis ist regelmäßig gegeben und nur bei Besonderheiten zu erörtern, etwa bei prozessualer Überholung oder Erledigung. Es kann trotz Erledigung fortbestehen, wenn Wiederholungsgefahr besteht, eine fortwirkende Beeinträchtigung oder ein Rehabilitationsinteresse vorliegt oder ein tiefgreifender Grundrechtseingriff sonst nie rechtzeitig überprüft werden könnte.

Beispiel: Die angegriffene Versammlungsauflösung ist längst beendet, doch B rügt sie, weil vergleichbare Auflösungen bei künftigen Versammlungen drohen — Wiederholungsgefahr erhält das Rechtsschutzbedürfnis.

II. Begründetheit

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit der angegriffene Akt der öffentlichen Gewalt den Beschwerdeführer tatsächlich in einem Grundrecht oder grundrechtsgleichen Recht verletzt. Geprüft wird jedes gerügte Freiheitsrecht nach dem Dreischritt Schutzbereich, Eingriff, verfassungsrechtliche Rechtfertigung.

1. Schutzbereich

Zu bestimmen sind der persönliche Schutzbereich (wer ist Grundrechtsträger) und der sachliche Schutzbereich (welches Verhalten oder welches Rechtsgut ist geschützt). Bei mehreren einschlägigen

Grundrechten ist die Konkurrenz zu klären: Das speziellere Grundrecht verdrängt das allgemeinere, insbesondere Art. 2 I GG als Auffanggrundrecht.

Beispiel: B, Redakteurin einer Zeitung, rügt ein Verbot, über ein Gerichtsverfahren zu berichten — betroffen ist der sachliche Schutzbereich der Pressefreiheit aus Art. 5 I 2 GG.

2. Eingriff

Eingriff ist nach dem klassischen Begriff ein final, unmittelbar, rechtsförmig und mit Befehl und Zwang wirkendes Handeln, das den Schutzbereich verkürzt. Der heute maßgebliche moderne Eingriffsbegriff erfasst darüber hinaus jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein grundrechtlich geschütztes Verhalten ganz oder teilweise unmöglich macht — auch mittelbar-faktisch, sofern die Beeinträchtigung dem Staat zurechenbar ist und eine gewisse Erheblichkeit erreicht.

Beispiel: Die Behörde untersagt B förmlich per Bescheid, eine geplante Demonstration durchzuführen — ein klassischer, final und unmittelbar wirkender Eingriff in Art. 8 I GG.

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung — Schranke

Der Eingriff bedarf einer verfassungsmäßigen Grundlage: Bei Grundrechten mit einfachem oder qualifiziertem Gesetzesvorbehalt muss das eingreifende Gesetz die Anforderungen des Vorbehalts erfüllen; vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte sind nur durch kollidierendes Verfassungsrecht — Grundrechte Dritter oder andere Rechtsgüter von Verfassungsrang — beschränkbar (verfassungsimmanente Schranken), was einer Abwägung im Wege praktischer Konkordanz bedarf.

Beispiel: Der Eingriff in die Versammlungsfreiheit der B stützt sich auf § 15 VersammlG, der den einfachen Gesetzesvorbehalt des Art. 8 II GG ausfüllt.

4. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung — Schranken-Schranken

Das Schrankengesetz muss seinerseits formell und materiell verfassungsmäßig sein: Kompetenz, Verfahren und Form, das Verbot des Einzelfallgesetzes (Art. 19 I 1 GG), das Zitiergebot (Art. 19 I 2 GG), die Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 II GG), Bestimmtheitsgebot und Vertrauensschutz sowie vor allem die Verhältnismäßigkeit — legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit. Anschließend ist zu prüfen, ob auch die Anwendung des Gesetzes im Einzelfall verhältnismäßig war.

Beispiel: Das die Versammlung beschränkende Gesetz benennt Art. 8 GG nicht ausdrücklich als eingeschränktes Grundrecht — ein möglicher Verstoß gegen das Zitiergebot des Art. 19 I 2 GG ist zu prüfen.

5. Besonderheiten bei Gleichheitsrechten

Bei Art. 3 GG gilt ein abweichender Aufbau: Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem (oder Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem) durch denselben Hoheitsträger, sodann deren Rechtfertigung. Maßstab ist je nach Differenzierungskriterium und Grundrechtsrelevanz das bloße Willkürverbot oder die strengere neue Formel, die eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der Differenzierung verlangt.

Beispiel: Ein Landesgesetz gewährt nur verheirateten, nicht aber unverheirateten Paaren eine bestimmte Sozialleistung — zu prüfen ist eine Ungleichbehandlung wesentlich gleicher Sachverhalte nach Art. 3 I GG.

III. Besonderheiten der Urteilsverfassungsbeschwerde

Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung, ist der Prüfungsmaßstab begrenzt. Das BVerfG ist keine Superrevisionsinstanz; es prüft nach der Heckschen Formel nur, ob das Fachgericht spezifisches Verfassungsrecht verletzt hat — also die Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts grundsätzlich verkannt hat, insbesondere die grundrechtliche

Ausstrahlungswirkung auf die Auslegung des einfachen Rechts. Die Kontrolldichte steigt mit der Intensität der Grundrechtsbeeinträchtigung. Zu unterscheiden ist, ob nur die gerichtliche Entscheidung angegriffen wird oder auch die von ihr angewandte Norm; im zweiten Fall ist zunächst die Verfassungsmäßigkeit der Norm und erst danach ihre Anwendung zu prüfen. Gesondert zu behandeln sind Verstöße gegen die Prozessgrundrechte, insbesondere den gesetzlichen Richter (Art. 101 I 2 GG) und das rechtliche Gehör (Art. 103 I GG).

Beispiel: Das Zivilgericht legt eine Meinungsäußerungsklausel ohne jede Berücksichtigung der Meinungsfreiheit des B aus — dies kann eine Verkennung der Ausstrahlungswirkung des Art. 5 I GG darstellen.

IV. Besonderheiten der Rechtssatzverfassungsbeschwerde

Wird unmittelbar ein Gesetz angegriffen, verlagert sich der Schwerpunkt in die Zulässigkeit: Zu klären sind die unmittelbare Betroffenheit bei vollzugsbedürftigen Normen, die Jahresfrist des § 93 III BVerfGG und die Subsidiarität, die den Beschwerdeführer regelmäßig auf vorrangigen fachgerichtlichen Rechtsschutz mit inzidenter Normprüfung verweist. In der Begründetheit ist die angegriffene Norm vollständig auf ihre formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit zu untersuchen; Prüfungsmaßstab ist dabei nicht nur das gerügte Grundrecht, sondern im Rahmen der Rechtfertigung auch die objektive Verfassungsmäßigkeit des Eingriffsgesetzes.

Beispiel: B greift unmittelbar ein neues Steuergesetz an, ohne zuvor fachgerichtlichen Rechtsschutz gegen einen Steuerbescheid gesucht zu haben — die Verfassungsbeschwerde ist mangels Subsidiarität regelmäßig unzulässig.

V. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Die Verfassungsbeschwerde bedarf nach §§ 93a ff. BVerfGG der Annahme zur Entscheidung; sie ist anzunehmen, wenn ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt oder die Annahme zur Durchsetzung der Grundrechte angezeigt ist. Ist die Verfassungsbeschwerde begründet, stellt das BVerfG nach § 95 I BVerfGG fest, welche Vorschrift des Grundgesetzes durch welche Handlung oder Unterlassung verletzt wurde; die angegriffene Entscheidung wird nach § 95 II BVerfGG aufgehoben und die Sache an das zuständige Gericht zurückverwiesen. Gibt das Gericht einer gegen ein Gesetz gerichteten Verfassungsbeschwerde statt, ist das Gesetz nach § 95 III BVerfGG für nichtig zu erklären; in Betracht kommt stattdessen eine bloße Unvereinbarkeitserklärung mit befristeter Fortgeltungsanordnung.

Beispiel: Das BVerfG stellt fest, dass ein Gesetz die Berufsfreiheit der B verletzt, erklärt es aber nur für unvereinbar mit dem Grundgesetz und ordnet eine befristete Fortgeltung an.

Typische Streitstände

Prüfungsumfang — Spezifisches Verfassungsrecht bei der Urteilsverfassungsbeschwerde

Nach der Heckschen Formel, der das BVerfG in st. Rspr. folgt, sind die Auslegung des einfachen Rechts und seine Anwendung auf den Einzelfall Sache der Fachgerichte; das BVerfG greift nur ein, wenn spezifisches Verfassungsrecht verletzt ist, also die Entscheidung Auslegungsfehler erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts beruhen. Die Kontrolldichte ist dabei nicht starr, sondern steigt mit der Intensität der Grundrechtsbeeinträchtigung. Die im Schrifttum vertretene Schumannsche Formel will demgegenüber darauf abstellen, ob das Fachgericht eine Rechtsauffassung zugrunde gelegt hat, die der Gesetzgeber selbst nicht als Norm erlassen dürfte; sie führt in der Sache zu einer ähnlichen, aber schärfer konturierten

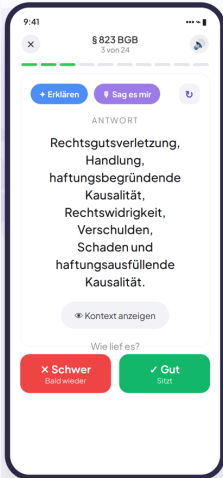
Begrenzung.

Art. 19 III GG — Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind nach h. M. grundsätzlich nicht grundrechtsfähig, weil Grundrechte Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat sind und der Staat nicht zugleich Verpflichteter und Berechtigter sein kann (Konfusionsargument); sie können sich daher regelmäßig nicht auf Art. 19 III GG berufen. Anerkannt sind Ausnahmen für Träger, die unmittelbar einem grundrechtlich geschützten Lebensbereich zugeordnet sind — Universitäten und Fakultäten für Art. 5 III GG, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten für Art. 5 I 2 GG sowie als Körperschaften des öffentlichen Rechts verfasste Religionsgemeinschaften für Art. 4 GG. Die Prozessgrundrechte aus Art. 101 I 2 und Art. 103 I GG stehen dagegen auch juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu, weil sie jeden Verfahrensbeteiligten schützen; für ausländische juristische Personen erweitert das BVerfG den Wortlaut „inländische“ auf solche aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Subsidiarität — Subsidiarität über die Rechtswegerschöpfung hinaus

Nach st. Rspr. des BVerfG verlangt der Grundsatz der Subsidiarität mehr als die in § 90 II 1 BVerfGG geregelte Rechtswegerschöpfung: Der Beschwerdeführer muss alle ihm zumutbaren prozessualen Möglichkeiten nutzen, um die Grundrechtsverletzung zu verhindern oder zu beseitigen — er muss die verfassungsrechtliche Rüge bereits im fachgerichtlichen Verfahren erhoben, den Tatsachenstoff dort vollständig vorgetragen und gegen eine Norm vorrangig fachgerichtlichen Rechtsschutz mit inzidenter Normkontrolle in Anspruch genommen haben. Teile des Schrifttums halten dem entgegen, dass es sich um eine ungeschriebene, in ihren Anforderungen kaum vorhersehbare Zulässigkeitschürde handelt, die den Rechtsschutz über den gesetzlichen Wortlaut hinaus verkürzt; in der Klausur ist der Grundsatz gleichwohl als Bestandteil der Zulässigkeit anzusprechen und am Sachverhalt zu prüfen.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.